

RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL - T. N°.....001233

Tocache, 09 MAR. 2020

VISTOS:

El Informe N° 0001-2020-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD; de fecha 21 de febrero del año 2020, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, memorando N° 047-2020 y demás documentos siendo un total de (06) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Mediante la Nota de Coordinación N° 0076-2020- GRSM/DRE/UGEL/OPDI., el área de planificación y Desarrollo Institucional, traslada el informe y sugiere inicie Proceso administrativo y/o penal al Profesor Eutimio Saldaña Vásquez., por cuanto no ejecuto trabajo alguno en la II.EE N° 0192, la Localidad de San Miguel el Porvenir con un presupuesto asignado por la suma de S/. 4,650 00 (cuatro mil seiscientos cincuenta y 00/100 soles),

Mediante el INFORME N° 015-2020-GRSM/DRE/UGEL/OPDI-INFRA., emitido por el Art. Luis Enrique Urruchi Reynoso, quien informa que el presupuesto de mantenimiento de la II.EE N° 0192 de la Localidad de San Miguel el Porvenir, con el código local 484289, es beneficiaria del presupuesto de S/. 4,650 00 (cuatro mil seiscientos cincuenta y 00/100 soles), este presupuesto fue depositado a la cuenta N° 04-063-203039 a nombre del Profesor EUTIMIO SALDAÑA VASQUEZ., este presupuesto estaba programado para realizar trabajos de muros; tartajeos y resane, teniendo como fecha de plazo para la presentación de la declaración de gastos (RM N° 05363-2019-MINEDU), límite y con ampliación hasta el 09 de febrero del 2020.

Conforme a la conclusión realizado por el Art. Luis Enrique Urruchi Reynoso, el Profesor Eutimio Saldaña Vásquez, no ejecuto trabajo alguno en la II.EE N° 0192 de la localidad de San Miguel el Porvenir, perjudicando a dicha I.E, con el no uso del presupuesto restringiendo en hacer mejoras en la infraestructura Educativa que es necesidad primordial.

LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

¡El pueblo está primero!
DIRECCIÓN

En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que ellos "los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración".

Al respecto, debe señalarse que la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que permite castigar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar de infracciones. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria. En ese sentido, el artículo 248° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General que establece cuáles son los principios de la potestad sancionadora administrativa.

Asimismo, debe considerarse que el debido procedimiento reconoce el derecho de los administrados a la defensa y a una decisión debidamente motivada y fundamentada, que conforme al numeral 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, nadie puede ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso y, que el Tribunal Constitucional ha señalado al respecto que "...el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no sólo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo..."; siendo el derecho de defensa parte del derecho del debido proceso, el cual "...se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés"iii.

El artículo 90° de la Ley N° 29944-Ley de la Reforma Magisterial, en su artículo 90° señala: "La investigación de faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda (...)."

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO APLICABLE.

De la revisión de la documentación que obra en el expediente, el administrado presta servicios bajo las disposiciones de la Ley N° 29944, por lo que se considera que son aplicables al presente caso, la referida Ley y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo NQ 004-2013-ED, normas que se encontraban vigentes al momento de la instauración del proceso administrativo disciplinario, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos para el personal de la Entidad.

SOBRE EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE

Sobre el interés superior del niño y el adolescente; en primer lugar, se debe advertir la presencia de un elemento que no puede pasar inadvertido y que se refiere al estatus especial del menor que fue víctima de actos de violencia, y cuyos derechos a la integridad física, igualdad y dignidad de la persona, se han visto vulnerados.

Al respecto, cabe mencionar que el interés superior del niño y el adolescente es un principio reconocido primigeniamente en la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, estableciendo en el Principio lo siguiente:



**DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE**

**¡El pueblo está primero!
DIRECCIÓN**

“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”.

El mismo criterio quedó reiterado y desarrollado en el numeral 1 del artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, que en su momento dispuso:

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA.

Del expediente administrativo se cuenta con las siguientes actuaciones recabadas:

- Nota de Coordinación N° 0076-2020- GRSM/DRE/UGEL/OPDI., el área de planificación y Desarrollo Institucional, traslada el informe y sugiere inicie Proceso administrativo y/o penal al Profesor Eutimio Saldaña Vásquez., por cuanto no ejecuto trabajo alguno en la II.EE N° 0192, la Localidad de San Miguel el Porvenir con un presupuesto asignado por la suma de S/. 4,650 00 (cuatro mil seiscientos cincuenta y 00/100 soles),
- INFORME N° 015-2020-GRSM/DRE/UGEL/OPDI-INFRA., emitido por el Art. Luis Enrique Urruchi Reynoso, quien informa que el presupuesto de mantenimiento de la II.EE N° 0192 de la Localidad de San Miguel el Porvenir, con el código local 484289, es beneficiaria del presupuesto de S/. 4,650 00.

DE LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES.

Que, ante los documentos recabados, cabe señalar que la autoridad o superior jerárquico, como Director de la I.E tuvo el deber realizar las mejoras en la infraestructura Educativa que es necesidad primordial; por lo que habría vulnerado el artículo 40° Deberes, literal m) “Cuidar, hacer uso oprimio y rendir cuenta de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución Educativa”, de la ley de la Reforma Magisterial N°29944.

Que, en atención a lo mencionado se ha vulnerado el Artículo 55°.- El Director “El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo”. Le corresponde: a) Conducir la Institución Educativa de conformidad con lo establecido en el artículo 68° de la presente ley; donde indica, Artículo 68°.- Funciones: Son funciones de las Instituciones Educativas: g) “Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la institución” y m) “Rendir cuentas anualmente de su gestión pedagógica, administrativa y económica, ante la comunidad educativa”, de la Ley General de Educación – Ley N° 28044.

Que, por lo antes mencionado, y dentro del marco de la política educativa establecida, es potestad de esta Entidad Educativa descentralizada, garantizar el servicio educativo en las Instituciones Educativas Públicas, lo que le faculta autonomía en el ámbito de su competencia; es más, de acuerdo a lo regulado en nuestra Constitución Política del Estado Art. 13° “la Educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE
¡El pueblo está primero!
DIRECCIÓN

libertad de enseñanza, los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y participar en el proceso educativo", el Art 16° establece que "El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación."

El profesor(a) procesado tendrá derecho a presentar el descargo, así como los medios probatorios que crea conveniente a su defensa, pudiendo contar con un abogado defensor, si lo considera conveniente. Y será competencia de la entidad que lo dictó.

Su descargo deberá presentarse por escrito y contendrá la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y los medios probatorios con los cuales pueden desvirtuarse los cargos materia del proceso o el reconocimiento de estos.

El término de su presentación será de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de instauración; excepcionalmente cuando exista causa justificada y a petición escrita del interesado, se prorrogara hasta por 5 (cinco) días hábiles adicionales.

SE RESUELVE:

Artículo 1º: INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en el presente caso, en contra del Profesor **EUTIMIO SALDAÑA VASQUEZ**, docente de la II.EE N° 0192 de la localidad de San Miguel el Porvenir, teniendo en cuenta el artículo 40° literal m) "Cuidar, hacer uso óptimo y rendir cuenta de los bienes a su cargo que pertenezcan a la institución educativa"; y vulnerando el Artículo 48° Cese Temporal, literal a) "Causar perjuicio al estudiante y/o a la Institución Educativa", conforme a la Ley N° 29944 - Ley de la Reforma Magisterial; concordante con el artículo 82° del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial.

Artículo 2º: Conforme a lo prescrito en el numeral 90.4 del artículo 90° y el numeral 98.1 del artículo 98° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944; este despacho emite la respectiva decisión, mediante Acto Resolutivo.

Artículo 3º: NOTIFICAR, al interesado con el tenor de la presente Resolución en observancia a lo establecido en el artículo 99° inciso 1 del Reglamento D.S N° 004-2013-ED; de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944, concordante con los artículo 20° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase



Lic. Félix Rubén Salguero Contreras
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE

FRSC/D-UGEL-T
 JFF/Sec. Téc